

1523595-80.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... processo 0051850-21.2015.8.26.0050; 1ª Vara Criminal - por tráfico de drogas - processo 0065383-18.2013.8.26.0050; pelo crime do artigo 331 do Código Penal na Vara do Juizado Especial Criminal de Praia Grande - processo 0002754-17.2015.8.26.0477 - fls. 76/81). Com isso, majoro a pena em 1/6 (um sexto), ficando em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523595-80.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523595-80.2022.8.26.0228_Controle 2022/001349

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maxwell Santos Fernandes

Justiça Gratuita

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

MAXWELL SANTOS FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, c.c. art. 29, caput, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 17 de outubro de 2022, aproximadamente às 16h20min, na Rua Tamon, altura do nº 48, Jardim Corisco, nesta capital, MAXWELL SANTOS FERNANDES, previamente ajustado e em unidade de desígnios com dois indivíduos ainda não identificados, portava, transportava e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, carregada com cinco munições.

Segundo foi apurado, policiais militares em patrulhamento desconfiaram do veículo Fiat Pálio que seguia pela via, uma vez que ao notar a aproximação policial, o automóvel passou a fugir; de modo que o acusado MAXWELL era o condutor.

Durante a perseguição, os ocupantes do veículo dispensaram pela janela, na via pública, um revólver Taurus calibre 38, nº 1902730, municiado com cinco cartuchos

íntegros, além de dois aparelhos de telefone celular.

A autoria apenas foi parcialmente desvendada porque mais à frente, depois que os ocupantes desembarcaram e fugiram a pé, o acusado foi detido. No caminho, os policiais militares recuperaram a arma e os celulares dispensados.

Apurou-se que o réu MAXWELL não tinha autorização para porte ou transporte da arma de fogo; os demais agentes, que nem foram identificados, também não compareceram e não apresentaram nenhuma autorização.

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/02). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do réu MAXWELL SANTOS FERNANDES foi convertida em preventiva (fls. 112/116).

A defesa do réu impetrou em juízo Habeas Corpus com pedido liminar de revogação da prisão preventiva e, conseqüente, concessão de liberdade provisória em favor de MAXWELL (fls. 135/144). Contudo, o pedido foi indeferido (fls. 145/148).

O ofício de fls. 150/151 trouxe as informações contidas no Habeas Corpus.

A denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2022, ocasião em se designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 29 de novembro de 2022, às 15h30min (fls.173/175).

O réu foi citado (fls. 224) e apresentou resposta escrita à acusação (fls.198/201).

Observou-se não haver hipótese de absolvição sumária, ocasião em que foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 202).

Foi realizada a audiência acima designada, na qual foram ouvidas as três testemunhas arroladas pelas partes. Na sequência, o réu foi interrogado.

Por fim, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa do réu MAXWELL SANTOS FERNANDES, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação, advertindo que o acusado não tinha conhecimento de que havia uma arma de fogo no interior de seu automóvel. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a determinação de regime inicial diverso do fechado e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo laudo pericial (fls. 213/218) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em depoimento, o policial militar Thiago Torquato Santos reconheceu o réu e relatou que estava em patrulhamento pelo Jardim Corisa quando visualizou o veículo Fiat/Palio prata, do acusado com o vidro entreaberto, então foi dada ordem de parada para que o acusado parasse o automóvel, ocasião em que se iniciou fuga. Primeiro viram a arma ser dispensada pelo vidro e depois um celular. Havia três pessoas no automóvel e o acusado era o condutor. Os objetos foram dispensados pelo vidro do passageiro. A arma estava com cinco munições e foi apreendida cerca de 500 metros do local da prisão do acusado. Os outros indivíduos conseguiram se evadir

por um matagal ali próximo.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fernando da Silva Araújo, que confirmou integralmente a versão do seu colega de farda. Ele relatou que estavam em patrulhamento pelas proximidades do Rodoanel quando visualizaram um veículo Palio com as janelas entreabertas e os vidros escuros. Quando se aproximaram, perceberam que o motorista encarou os policiais, então optaram por dar voz de parada aos policiais. Contudo o automóvel não parou, então perceberam quando o veículo fez uma ultrapassagem perigosa de um caminhão e viram quando foi dispensada uma arma do interior do automóvel. O policial retornou para pegar a arma dispensada e seu parceiro seguiu para abordar as pessoas que estavam no interior. Apenas o Maxwell foi detido e os demais conseguiram fugir. Não sabe se o Réu era o condutor, porque foi seu parceiro que realizou a abordagem. Não teve contato com o acusado, o viu quando ele já estava abordado. Não sabe se o réu confessou a posse da arma.

Yghor Palhares da Silva narrou que estava passando com o carro porque tem alguns filhos que moram próximo ao local, quando presenciou um veículo Pálio evadindo-se da viatura. Ele presenciou quando o acusado saiu do carro e se rendeu aos policiais; ao mesmo tempo viu duas pessoas se evadindo; em seguida, viu um policial aproximar-se com uma arma de fogo nas mãos. Pelo que sabe o acusado trabalha como pintor, não sabe se ele é casado. Após presenciar a prisão avisou a irmã do réu. Sabe que ele tem um filho.

Ao ser interrogado em juízo, o réu MAXWELL SANTOS FERNANDES disse que não portava a arma de fogo e não tinha ciência de que havia uma arma de fogo em seu carro. Disse que seu companheiro Jonathan contou que estava armado, então ficou desesperado e fugiu. Tem um filho de um ano cuja guarda é compartilhada, tinha ido deixar o filho na casa de sua sogra, então viu Willian e Jonathan, ambos disseram que iriam para o bairro da mãe do acusado. Eles estavam com um automóvel mas não eram habilitados, razão pela qual o acusado disse que iria junto, mas que iria dirigindo. Quando conduzia o automóvel, percebeu a aproximação dos policiais, ocasião em que soube da arma. O carro era do Jonathan, mas o réu não era habilitado. Tem três filhos, todos menores. É autônomo, trabalha com pintura. Na Delegacia de Polícia, o acusado contou que no dia dos fatos, durante a tarde, dois conhecidos o chamaram para ir fumar um baseado onde aceitou o convite. Relatou que esses conhecidos se chamam Willian e Jonathan e que os conhece do campinho da Vila Albertina. Informou que pegou o carro de Willian para conduzir até o local onde iriam fumar um baseado quando, ao avistarem a equipe da Polícia Militar, os indivíduos Willian e Jonathan mandaram acelerar o veículo. Afirmou que não obedeceu a ordem de parada dos policiais militares e empreendeu fuga. Noticiou que durante a fuga os outros dois indivíduos arremessaram objetos pela janela, todavia não sabia o que seriam. Narrou que após parar o veículo, os outros dois indivíduos empreenderam fuga e que foi detido pelos policiais militares. Negou a propriedade da arma e negou que tinha ciência de que os outros indivíduos estavam armados.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu.

No tocante ao crime de porte ilgeal de arma de fogo de uso permitido, este restou devidamente comprovado.

Debruçando-se sobre o caso em tela, constatou-se que o réu conduzia o veículo Fiat Pálio, o qual também era ocupado por outros dois indivíduos desconhecidos, quando suscitaram suspeitas dos Policiais Militares que realizavam patrulhamento no local, que desconfiaram do referido automóvel que passou a empreender fuga ao notar a aproximação policial, o que, conseqüentemente, ensejou perseguição. Nessa ocasião, os ocupantes do veículo que era conduzido pelo réu começaram a dispensar pela

janela diversos objetos, dentre eles um revólver Taurus calibre 38, nº 1902730, municiado com cinco cartuchos íntegros. Por conseguinte, tem-se que os policiais lograram em deter o acusado MAXWELL, de modo que os outros dois indivíduos fugiram a pé.

Dessa forma, com a abordagem, restou demonstrado que o réu concorreu de qualquer forma para o porte, transporte e manutenção sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, isto é, o acusado não tinha autorização para adquirir, portar, transportar, manter sob guarda ou ocultar o revólver e a munição apreendidos.

Ademais, sabe-se que o crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03 é formal e de perigo abstrato, sendo necessário apenas que tenha potencialidade lesiva, como foi comprovado pelo laudo pericial de fls. 213/218, que assim concluiu: "(...) Conforme ensaios experimentais realizados, a arma está apta a efetuar disparos. Todas as munições dispararam a contento, de modo a constatar a eficácia da munição (...)".

Nota-se, portanto, que a conduta do réu possui ao menos três ações (portou, transportou e manteve sob guarda) que a enquadram na figura típica do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em desclassificação.

Embora o réu tenha negado ser o proprietário da arma, bem como afirmou que não tinha conhecimento sobre a posse de tal armamento pelos outros ocupantes do veículo, tem-se que a sua versão restou isolada diante das provas amealhadas nos autos, sobretudo diante do depoimento dos policiais militares, os quais constataram que o veículo conduzido pelo acusado empreendeu fuga ao notar a aproximação das autoridades. Sendo assim, à luz do art. 29, caput, do Código Penal, não há dúvidas de que o acusado, agindo com unidade de desígnios e concurso ajustado de ações com os outros dois indivíduos desconhecidos, concorreu para a consumação do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

Dessa forma, havendo contexto probatório harmônico e coeso a respeito do crime e, em contrapartida, inexistindo elementos que excluam a ilicitude, a condenação é de rigor. Nada mais a acrescentar, passo a dosimetria da pena.

Assim, apurada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu apresenta maus antecedentes (por roubo na 23ª Vara Criminal e Receptação na 8ª Vara Criminal fls. 76/81), motivo pelo qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), iniciando a pena em 02 anos e 04 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência (23ª Vara Criminal do Foro Central - pelo crime de roubo - processo 0051850-21.2015.8.26.0050; 1ª Vara Criminal - por tráfico de drogas - processo 0065383-18.2013.8.26.0050; pelo crime do artigo 331 do Código Penal na Vara do Juizado Especial Criminal de Praia Grande - processo 0002754-17.2015.8.26.0477 - fls. 76/81). Com isso, majoro a pena em 1/6 (um sexto), ficando em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, inexistente causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, ficando a reprimenda fixada no patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, com fundamento na reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Finalmente diante da reincidência deixo de substituir a pena ou aplicar o sursis por serem incompatíveis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o réu MAXWELL SANTOS FERNANDES, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados pela condenação, fica mantida a prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de observar o art. 387, IV, do CPP, pela natureza do crime praticado.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Condeno a acusada ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade concedida.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA